地铁大厦19层办公房整体出租招商文件

一、项目概况

1.出租方：南京地铁资源开发有限责任公司

2.出租标的：地铁大厦19层办公房

3.招租方式：南京市公共资源交易中心公开挂牌招商。挂牌期满后，只征集到一家符合条件的意向承租方时，采取协议方式以不低于挂牌价格出租；征集到两家或两家以上符合条件的意向承租方，采取网络竞价方式确定承租方。

二、出租标的基本情况

1. 坐落位置：南京市玄武区中山路228号地铁大厦。

2. 有无房产证：有。

3. 租赁面积：1048.49平方米（以实际可租赁面积为准）。

4. 出租用途及招租业态：办公。

5. 建筑年代：2005年。

6. 附属设施：现状交付，提供水、电、气、空调、通风、消防等系统,地面车位和地下车位。

7. 目前租赁状态：空置，房产移交由出租方负责。

三、对承租方的要求

1. 意向承租方须为具有完全民事行为能力的法人。

2. 意向承租方承租本标的后不得转租，不得用于非法金融业务，不得出现违反公序良俗的行为。

3. 意向承租方登记时须提交盖章确认的《承诺函》（详见附件 2）。

4. 意向承租方须承诺在“信用中国”平台中没有不良记录。

5. 本标的出租业态仅限于办公，不得用作对外服务的窗口，承租方承租本标的后不得从事保险、培训行业或其他可能影响物业整体使用形象的行业。

6.不接受联合体登记。

四、租金价格及支付要求

1. 起租日：自《成交确认书》生效后 7 日内，承租方须与出租方完成交付，办公房交付次日为起租日。

2. 租期：3 年，无免租期。

3. 租金底价：114.0443 万元/年（详见附件 1）。

4. 租金支付方式：先付后用，按半年付，全年租金计算：非闰年按 365 天计算，遇闰年则按 366 天计算。

首期租金：租赁合同签订后 10 日内，承租方需缴纳首期租金（金额为首年成交年租金的 50%），后续每期租金届满 45 日前，一次性支付下期租金（详见附件 5）。

5. 租金递增：第一个合同年不变，租金自第二个合同年开始递增，每一合同年在上一合同年年租金的基础上递增 2%。

6. 交易保证金：50 万元。

7. 租赁押金（履约保证金）：首年成交 90 天租金。

五、保证金缴纳截止期限

意向承租方如被确定为承租方，其缴纳的交易保证金本金在《成交确认书》生效之日起5个工作日内划转至出租方指定账户转抵租赁押金（履约保证金），不足部分承租方须另行补足；意向承租方如未被确定为承租方，自确定承租方次日起5个工作日内原路退还其缴纳的交易保证金本金。

六、对承租方的其他要求

1. 自《成交确认书》生效后7日内，承租方须与出租方完成交付。办公房交付次日为起租日。确定承租资格次日起10个工作日内签订租赁合同。承租方逾期不与出租方签订合同的，出租方有权取消其中选资格并没收交易保证金。承租方承租后签订合同时，需同时签订项目安全协议（详见附件3）

2. 租金中不含物业管理费、水电费等其他费用。

3. 因无装修免租期，意向承租方在报价时应充分考虑。承租方的装修方案须经出租方审核同意，装修材料须符合消防要求。装饰装修不得破坏物业的外立面及物业内的设施设备。承租方需自行办理物业装修消防报批手续。

4. 意向承租方承租本标的后须接受出租方指定的物业公司管理（计费面积：1048.49 ㎡，以实际计费面积为准），收费标准随物业公司调价将进行相应调整。承租方与南京地铁物业管理有限公司另行签订物业管理服务合同。

5. 办公房交付条件为现状交付。交付时，出租方不保证现有设施设备完好性。承租方可根据实际需要对租赁区域内的设施

设备及电器线路进行出新改造，并确保正常使用（如公共照明、通风系统等）。

6. 承租方延迟缴纳租赁合同项下租金及其他费用的，则每延迟一日，承租方须向出租方支付相当于欠费金额万分之三的迟延履行违约金。承租方延迟缴纳租金或其他费用超过15日，经出租方书面催告，承租方仍不缴纳的，出租方可以对该办公房暂停水、电供应，直至承租方履行相关付款义务为止。出租方无需因此向承租方或第三方承担任何责任。出租方因此受到第三方索赔的，则出租方有权向乙方追偿损失。

7. 出租方在下列任何一种情况发生后的任何时间，有权无条件提前解除本合同：

（1）承租方在合同签订之日起10日内未缴纳租金或履约保证金的；

（2）承租方在租赁期内，延迟缴纳租金或其他费用等超过30日的，或延迟缴纳租金或其他费用等累计达3次以上(含3次)以上的；

（3）租赁期内，出租方扣除承租方履约保证金后，承租方未按照合同约定及时补足的。

8. 本次出租标的为整体出租，不拆分。

9. 其它要求参见附件4《租赁合同主要条款》。

七、意向承租方登记须提供的材料

意向承租方向公共资源交易中心提交的登记材料：

（1）经签字盖章的意向方登记表；

（2）企业法人证书（在线调用的无需提供）；

（3）法定代表人身份证、授权委托书及经办人身份证；

（4）承诺函；

意向承租方须在登记期限内登录南京市公共资源交易用户平台，并通过产权交易业务管理系统完成登记手续，登记材料均需原件扫描上传。

八、其他

1. 因承租方经营管理等原因，造成的消防、治安等安全问题，由承租方承担全部责任。

2. 物业交还：合同到期时，物业已有的添附物等无需恢复至交付原状，但承租方应保证交还物业时，出租方交付时所提供的物业设备处于适用状态，承租方租赁期间自行安装的主要设施设备（如：水电、通风空调、消防、排烟等）应予以保留、无偿移交给出租方。

3. 关于物业管理、设施设备维保界面、物业交付、物业交还等内容，请意向承租方详细查阅租赁合同主要条款。

4.意向承租方必须遵守出租方的相关管理规定。

附件：1. 信息表

2. 承诺函

3. 安全协议

4. 租赁合同条款

附件 1：信息表

办公房信息表

序号	标的	线路及站点	办公房编号	建筑面积（㎡）	租金底价（元/天/㎡）	挂牌年租金（万元）	交易保证金（万元）	租期（月）
1	1	地铁大厦	19 层	1048.49	2.98	114.0443	50	36

备注：

（1）以上租金价格不含水电费、物业管理费等其他费用。

（2）租金递增：第一个合同年不变，租金自第二个合同年开始递增，每一合同年在上一合同年年租金的基础上递增 2%。

附件 2：

承诺函

南京地铁资源开发有限责任公司：

我公司郑重承诺：

1、我公司的竞租行为已经获得必要的内部决策批准、同意及授权，按照规定缴纳相应的交易保证金、相关资金均为合法所得。

2、我公司已认真阅读出租方所有挂牌文件，完全同意并接受出租方《地铁大厦 19 层办公房整体出租招商文件》（以下简称“招商公告”）及附件中对意向承租方提出的各项要求，自愿按照《招商公告》及附件中的要求合法参与竞租。如有违反，我公司愿意承担相应法律后果。

3、我公司认可《租赁合同主要条款》所有内容，不对租金价格或其它条款和条件做任何改变。

4、我公司递交的全部登记材料均为真实材料，相关证明文件属实。

5、在登记截止时间前，我公司在“信用中国”平台中没有不良记录，我公司及我公司法定代表人未被人民法院列入失信被执行人名单。

6、我公司认可租金价格中不含水、电费等其他费用。

7、我公司承诺信用良好，没有不良租房记录（如：擅自违章搭建、擅自更改房屋功能或拖欠租金、水电费等）。

8、我公司承诺具有良好的财务状况和支付能力。

9、我公司承诺在租赁期内，我公司不对整体承租的办公房进行任何形式的整体转租、转让、转借，也不对承租的办公房实施抵押、质押等处分行为；承诺租赁期内不出现违反公序良俗的行为。

10、我公司承诺中选后装修方案报贵司审核同意，装修材料符合消防要求，装饰装修不破坏物业的主体结构及物业内的设施设备。

11、我公司承诺已知悉商铺交付状态为现状交付，并已自行完成商铺现场踏勘，知悉商铺装修及附属设施等情况。

12、我司承诺遵守本次项目公告及南京市公共资源交易中心的交易规则，并承诺在本次及其他项目招商过程中不存在任何违法、违规行为。

以上内容我公司已认真阅读，如有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消登记资格、计入信用档案、取消受让成交资格、没收保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给出租方造成损失的，依法承担赔偿责任。

意向承租方（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：　年　月　日

附件 3：

南京地铁外单位作业（施工、经营、租赁等）安全、消防、治安内保协议

项目合同编号：

责任书编号：

甲方：南京地铁资源开发有限责任公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全工作方针，严格执行国家和地方有关安全生产、劳动保护的法律法规和南京地铁资源开发有限责任公司各项安全生产管理制度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，规范作业安全管理，保障地铁安全生产，经双方协商一致，特签订本协议。

一、作业（施工、经营、租赁等）项目

项目名称：

项目负责人：

项目地点：

作业内容：

作业范围：

作业期限：

作业安全保证费用类别及金额：

二、安全目标：

1.杜绝发生各类安全事故；

2.杜绝发生火灾事故；

3.杜绝发生治安事件；

4.杜绝严重违章违纪行为。

三、安全生产要求

1.安全生产坚持“谁主管，谁负责”的原则，乙方必须履行甲方各项安全生产管理规章制度，对违反相关安全管理制度和规章，造成事故和不良事件的，乙方承担主要责任；

2.甲方应在责任范围内做好各项配合工作，为乙方作业创造有利条件；

3.乙方在作业前须认真学习《南京地铁资源开发有限责任公司安全管理办法》、《南京地铁资源开发有限责任公司外单位作业安全管理办法》以及相关安全生产管理规定，并遵照规定要求执行；

4.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的各项规定和有关安全生产的法律法规，加强作业安全管理，履行安全管理责任，切实保障安全；

5.作业单位安全管理人员应经南京地铁资源开发有限责任公司的安全管理培训；

6.作业单位在签订安全协议前应提交经甲方确认的作业方案；

7.甲方有权检查乙方安全措施的落实情况，乙方应根据甲方的要求落实整改；

8.乙方指定_____同志负责项目作业安全，在作业前必须对作业人员进行安全教育，并做好记录；

9.乙方严格执行《南京地铁资源开发有限责任公司外单位作业安全管理办法》；

10.乙方的特种作业人员应按国家有关规定，持证上岗。

11.因乙方责任造成的甲方一切损失和负面影响，由乙方全部承担；

12.发生对甲方造成影响的事故，乙方必须立即向甲方报告。报告的内容主要有：时间、地点、事故性质、人员伤亡、初步处理情况及报告人的单位、姓名、电话号码等，事故的损失按责论处。

四、治安消防工作要求

1. 乙方必须认真遵守国家和地方的有关法律、法规，落实消防安全主体责任，实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制。乙方须配备至少一名专（兼）职治安消防管理人员，负责本作业区域的治安消防工作。

2. 乙方应按照统一的标准配置消防设施、器材和消防安全标志，定期维修保养确保完好有效，培训员工正确使用消防设施和器材。场所和场所包厢内设置消防安全“三提示”标语。

3. 乙方应严格落实日常消防安全管理，坚持日常消防检查、巡查，及时做好火灾隐患和消防安全违法行为的自查自改，接受消防安全违法行为的处罚。

4. 乙方应保持消防疏散通道、安全出口和消防车通道畅通，不得在门窗安装固定铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物，不得擅自改变建筑结构和用途，不得违规使用易燃、可燃材料装修装饰，保证防火间距、防火分隔、防火分区、防烟分区符合消防技术标准。

5. 乙方应加强用火、用电、用气安全管理，杜绝违章操作引发火灾，人走时必须“关火、关电、关气”。不得私拉乱接电线。电动自行车及电动车电池不得在商业场所等人密空间充电。不得在室内违规动火，不得违规使用大功率电器设备。

6. 不得违法违规储存、经营、使用易燃易爆危险物品。

7. 乙方应加强消防安全培训和教育，全体员工做到“一懂四会”，即懂本场所火灾危险性，会报火警（向 119 报警，讲清失火地点、现场情况、是否有人员被困）、会检查火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。

8. 乙方应结合实际制定灭火应急疏散预案，开展灭火和疏散演练，保证每半年一次消防疏散演练。一旦发生火灾，现场工作人员应积极配合地铁立即组织、引导在场人员疏散。

9. 结合场所实际，乙方应制定具体火灾防范措施，严防火灾事故发生；如不具备消防安全条件，不得使用、营业。

10. 因乙方责任造成影响南京地铁的案件如：火灾、治安事件等，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

五、环保工作要求

1.不得将油类、化学品类等污染物倾倒丢弃在地铁管辖范围内；

2.作业结束后应清理作业涉及的所有物料、垃圾；

3.严格控制作业过程中“噪音、灰尘、振动、污水”等产生及排放。

六、安全保证费用（性质属于违约金）

根据《南京地铁资源开发有限责任公司外单位作业安全管理办法》的规定，作业安全协议签订时，乙方应按审批意见向甲方一次性交纳作业（施工、经营、租赁等）履约保证金、安全保证金，按项目合同确定安全文明施工措施费，安全保证费用(履约保证金)总金额为：

元。如有违反本协议或不服从管理，根据《南京地铁资源开发有限责任公司外单位作业安全管理办法》规定扣除部分或全部安全保证费用。安全保证费用在项目结束后，乙方凭由甲方最终确认的《作业安全评定表》及相关资料到南京地铁资源开发有限责任公司财务部办理安全保证费用支付或返回手续。

七、争议的处理

协议双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的可以按司法程序向甲方所在地人民法院起诉。

八、其他补充条款

无

九、本协议书一式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各持壹份。自年月日生效至作业项目完成同时废止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

经办人：经办人：

日期：日期：

注：乙方是法定代表人签署协议的，应当将法定代表人的身份证明附于本协议的后页；是委

托代理人代理签署协议的，则应将授权委托书附于本协议的后页。

附件 4：

合同编号：

地铁大厦**办公房
租赁合同

甲方：南京地铁资源开发有限责任公司

乙方：

二〇　年　月

南京地铁办公房租赁合同

甲方（出租方）：南京地铁资源开发有限责任公司

乙方（承租方）：

第一章　总则

第一条　甲乙双方在平等自愿的基础上，就办公房租赁事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第二章　物业及用途

第二条　物业位于，租赁建筑面积为平方米。

第三条　物业出租用途为办公。租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变该物业的用途。

第三章　租赁期限

第四条　租赁期为3年，无免租期，自年月日起至年月日止。

第五条　租赁期限届满前30日，乙方可向甲方提出续租申请，甲方视情决定同意与否。未在上述期限内申请的，甲方可直接拒绝继续申请。

第四章　费用、保证金、管理及支付

第六条　租金标准为人民币元/天·平方米,无递增。即：

期数	租赁期	天数	年递增率	含税价租金（元）	不含税价租金（元）	税额（元）
第期			/			
	合计					

说明：合同租金总价为人民币元（大写），以上合同价款为含税价，合同税率为9%。

第七条　在本合同执行过程中，若国家法律、法规有关于税种、税率调整的，按相关规定执行，但物业含税价租金标准不变。

第八条　租金根据"先付后用"原则，按表格支付。乙方须在本合同签订后5日内向甲方缴付第一期租金人民币元（大写）。乙方须在每期租金和物业管理费届满日45日前，预付下期租金。每次支付租金后，

甲方应出具相应的票据。

第九条　在乙方承租该物业期间，除租金外还需支付如下费用（若有）并承担延期付款的违约责任：

1、公共部分及自用水电费，水电费的计量参照相关部门的规定执行；

2、物业管理费；

3、装修管理费；

4、停车位使用费；

5、其它费用。

上述费用由甲方指定的物业公司代收代缴。

第十条　乙方须接受甲方指定的物业公司管理，缴纳相应的物业管理费。乙方和物业公司另行签订物业管理服务合同。

第十一条　乙方须在本合同签订前向甲方缴付履约保证金元（大写）。如乙方在合同期内无任何违约违法行为，合同期满或协商终止后，履约保证金由甲方无息退还给乙方。如乙方在合同期发生违约违法行为，甲方有权直接从履约保证金中扣除乙方应付的违约金和费用，乙方须在履约保证金扣除后5日内将其补足至元（大写）。履约保证金不足以支付违约金和费用的，乙方须在接到甲方通知后5日内另行支付。如双方协商提前终止本合同的，履约保证金按终止协议中相关条款执行。

第十二条　租赁范围内的水、电等为有偿使用，由乙方自行承担，甲方指定物业公司代收代缴。乙方物业内的水、电等费用自行承担，公共区域的水、电（包括公共照明、通风、空调等设施用电）等费用（含水、电传送过程中的损耗）按照甲方和物业公司制订的公摊原则进行分摊。

第十三条　双方因签订和履行本合同而应当缴纳的税费，根据相关法律法规由双方各自依法承担。

第十四条　租金、履约保证金及水、电等费用收取账户信息，甲方另行通知。

第五章　甲方的权利和义务

第十五条　甲方保证对该物业有使用权。

第十六条　甲方交付时提供水、电等相关条件（现状交付）。

第十七条　租赁期内，甲方负责公共设施设备的维修保养。

第十八条　租赁期内，甲方有权进入物业检查设施设备，对乙方不正当损坏，有权采取相应措施，并责令乙方整改。

第十九条　乙方在履行合同期间或合同届满后不适当交付物业，影响甲方声誉形象的，甲方有权采取停水、电、限制人员进出等措施。

第二十条　甲方提供配电设备、电源、消防设备等共用设施，上述设施设备在交付后，维护义务在乙方，甲方不承担维护费用。

第六章　乙方的权利和义务

第二十一条　乙方应按本合同规定的数额、期限向甲方支付租金及其他费用。

第二十二条　乙方承诺在租赁期内，遵守甲方及相关部门制订的规章制度，配合甲方的统一管理。

第二十三条　乙方自行办理所涉及的消防等所有相关报批手续、并承担相关费用，乙方自行负责该物业内财产的安全保卫工作。

第二十四条　乙方原因引起火灾或其他安全事故，造成甲方或第三方损失的，应给予赔偿。

第二十五条　乙方在租赁期内，不得转租、分租、转让、转借他人，也不得对物业实施抵押、质押等处分行为。

第二十六条　租赁期间，该物业公共附属设施的正常维修保养费用由甲方承担。如因乙方装修或管理、使用不当等原因造成该物业公共附属设施、设备的损失所产生的维修费用，乙方承担赔偿责任。

第二十七条　乙方的经营行为应符合法律法规的规定，不得从事违法经营活动，不得影响甲方声誉和形象。

第二十八条　乙方原则不能24小时办公，若确需要延长办公时间，应提前通知甲方或物业物业管理单位。

第二十九条　乙方应在物业内专门设置吸烟室，严禁在吸烟室以外区域吸烟。

第三十条　由于不可抗力及非甲方原因等造成的乙方财产损失，由乙方自行承担。

第三十一条　乙方须严格遵守国家法律法规和社会公德，维护国家意识形态安全与社会公共秩序。

第三十二条　乙方不得利用租赁房产从事任何分裂国家、破坏民族团结、宣扬邪教迷信、开展非法宗教活动，传播淫秽色情，暴力恐怖，赌博毒品等违法犯罪活动，以及其他违背主流意识形态和公序良俗的

行为或活动。

第三十三条　乙方应确保在承租房产内展示、发布、传播的所有信息、广告、标识、宣传资料等内容符合国家法律法规要求，不存在误导、歪曲、诋毁国家形象、政策、历史等情况，不得含有虚假、反动、不良信息。

第三十四条　对在租赁房产内举办的各类集会、讲座、培训、演出、展览、宣传等活动，乙方除履行其他法定程序外、应提前5日向甲方书面报备活动内容、参与人员范围、组织形式等。若发现存在相关风险、甲方有权要求乙方修改活动方案或禁止举办。

第三十五条　乙方在出租房产内的经营业务变化，应在经营业务调整前告知甲方。

第三十六条　甲方有权不定期对租赁房产进行走访检查，包括但不限于房产内的活动、宣传资料等，乙方应予以配合，如实提供相关资料和信息。若发现乙方存在违反有关约定的行为或迹象，甲方有权要求承租方立即停止，并在规定时间内完成整改。若因乙方违反有关约定导致甲方遭受行政监管处罚、名誉损失、承担法律责任或其他经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并承担由此引发的一切法律后果。

第七章　物业交付及装修

第三十七条　物业交付条件为现状交付。甲方计划于2024年4月28日前（以实际可交付日期为准），将该物业交乙方使用，双方办理物业交接手续并签署交付确认文件。若乙方在甲方通知交付后7日内未办理物业交接手续，视同完成交接，并签署相关确认文件。乙方逾期未办理交接手续，视为交接完成。

第三十八条　乙方在对该物业进行装饰装修（包括再次装修）前，应按照甲方规定办妥全部合法施工手续，提供该物业装修设计文件（包括装修图纸等资料）供甲方审查。乙方承诺对装修设计文件承担全部责任，在装修过程中服从甲方及相关政府部门的管理，并按照甲方的规定缴纳装修相关费用，包括但不限于装修管理费、装修押金、垃圾清运费。如乙方对该物业进行装饰装修造成第三方损失和矛盾，由乙方负全责。

第三十九条　乙方如需对物业设施设备进行改造，需先征得甲方书面同意，一

切费用由乙方全额承担，且租赁期满或本合同终止时，乙方应确保该物业能够正常使用。若因乙方对设施设备改造造成相关设施设备的损坏，乙方应全额赔偿。乙方加装的设施设备由乙方负责维修保养。

第四十条　若乙方在未征得甲方书面同意的情况下，对该物业进行改造或增设办公设备，甲方有权要求乙方恢复该物业原状并赔偿由此给甲方造成的损失，由此产生的一切费用由乙方全额承担。

第四十一条　乙方不得对物业结构进行改造。乙方对物业的使用不得超过结构设计的荷载。

第四十二条　若乙方装饰装修违反本合同规定的，乙方须按甲方《整改通知书》的要求限期完成整改。逾期未完成的，甲方有权自整改期届满次日起停止水、电供应，并有权没收履约保证金、收回该物业、终止本合同，因此而发生的一切损失和费用均由乙方承担。

第八章　物业交还

第四十三条　租赁期满或合同终止事由发生后7日内，乙方应返还物业，并与甲方签署返还确认书。该期限为本合同项下该物业之交还期。

第四十四条　物业交还状态：乙方应保证将甲方所提供的物业完好交还甲方，保证物业及设施设备处于良好的使用状态，并通过甲方的验收。乙方需将其所购置的可以与建筑物分离的设备、器材及可移动的家具自行处理，乙方逾期不处理的，视为放弃对该物资设施的所有权，甲方可以自行处置，由此产生的费用由乙方承担。

第四十五条　租赁期届满或合同提前终止的，交还期内，乙方无需支付租金、物业管理费，但仍应当承担在此期间发生的水、电等各项费用。

第四十六条　交还期届满后乙方仍未将该物业交还甲方的，则自交还期届满次日起，乙方应当按照合同终止时该物业租金标准的200%向甲方支付物业使用费，并承担物业管理费、水、电等费用，直至乙方按照合同要求交还该物业为止。如因此造成甲方延迟向新租户交付该物业而需承担违约金、中介费等，以及造成甲方其它损失的，乙方均应全额赔偿，费用从履约保证金中扣减。不足部分，乙方须在收到甲方通知后30日内补足。

第四十七条　自交还期届满次日起，甲方有权对该物业采取停止水、电供应等控制性措施。此种情况下，乙方仍应承担物业使用费、物业管理

费及其它相关费用。

第四十八条　在乙方按约定向甲方交还该物业时，甲、乙双方应签署交还确认书。在双方签署了该确认书后，或虽未签署该确认书，但乙方已经实际撤离物业之后，乙方在物业内遗留的任何设施设备、物品等均视为乙方放弃一切权利，甲方有权自行处置（包括作为垃圾进行处理）。如甲方对乙方撤离后的物业进行清理、整改或对有关设施设备进行维修、更换等使之符合前述约定交还条件的，则因此而发生的费用支出均应由乙方承担，并且上述清理、维修期间（不超过7个工作日），乙方仍应按合同终止时物业租金标准的200%支付清理、维修期间的物业使用费，以弥补甲方在此期间的损失，费用从履约保证金中扣减，不足部分，乙方须在收到甲方通知后30日内补足。

第九章　保险

第四十九条　装修期间的保险。乙方应当在交付日起5个工作日内自费为该物业在装修期间可能遇到的风险购买保险，该等保险的险种为装修工程一切险及公众责任险，保险责任期间为开始装修之日起至开始办公之日止。如不购买，由乙方承担可能产生的相关后果。

第五十条　办公期间的保险。乙方应当于开始办公前的30日内自费为该物业内自行增置的财产购买财产一切险以及公众责任险。保险的责任期间从乙方开始办公之日起至本合同所述的租期届满之日止。如不购买，由乙方承担可能产生的相关后果。

第五十一条　租赁期间，该物业内属甲方的相关设备及其附属设施的投保由甲方负责。

第十章　违约责任

第五十二条　甲乙双方应全面履行本合同，不履行或不完全履行的，视为违约，应承担相应的违约责任并向另一方赔偿经济损失，该损失包括但不限于为实现权利而支出的调查取证费、诉讼费、律师费等合理费用。本合同未规定的，按照中华人民共和国有关法律法规处理。

第五十三条　乙方延迟缴纳本合同项下租金及其他费用的，则每延迟一日，乙方须向甲方支付相当于欠费金额3‰（万分之三）的延迟履行违约金。乙方延迟缴纳上述费用超过15日，经甲方书面催告，乙方仍

不缴纳的，甲方可以对该物业暂停水、电供应或物业管理服务，直至乙方履行相关付款义务为止。甲方无需因此向乙方或第三方承担任何责任。甲方因此受到第三方索赔的，则甲方有权向乙方追偿损失。

第五十四条　有如下情形之一的，甲方有权解除合同：

1、乙方在合同签订之日起10日内未缴纳租金或履约保证金的；

2、自甲方通知乙方办理物业交付后7日内，乙方未办妥交接手续；

3、乙方在租赁期内，延迟缴纳租金、物业管理费或水、电费用等超过30日的，或延迟缴纳租金、物业管理费或水、电费用等累计达3次以上（含3次）以上的；

4、租赁期内，甲方扣除乙方履约保证金后，乙方未按照合同约定及时补足的；

5、乙方在租赁期间，将物业转租、分租、转让、转借他人，或将该物业及设施对外实施抵押、质押等处分行为的；

6、擅自改动该物业结构；

7、利用该物业进行非法活动；

8、乙方无论被强迫或自愿破产、被破产管理人接管、进入破产清算程序、进行清算（为重组、合并目的经甲方同意的除外）；

9、擅自改变该物业的用途；

10、　其他严重违反法律规定或合同约定的情况。

第五十五条　当发生本合同各条款中规定的甲方有权终止本合同的情况，且甲方决定终止本合同的，或经甲方书面同意，乙方提前终止本合同的，，乙方已经支付的履约保证金、已发生的租金等费用不予退还，未发生的租金将予以无息退还（如租金发票已开具且无法退回税款的，乙方应同时按实承担已开具发票退票税金）。同时乙方应当按本合同约定将该物业恢复至相应状态。如乙方给甲方造成的损失金额超过上述扣缴金额，乙方还应赔偿不足的部分。

第五十六条　若乙方未经甲方同意而提前终止合同、迁出的，乙方已支付的履约保证金、租金等费用均不予退还。

第五十七条　除上述情形外，任何一方提出终止本合同要求，需提前3个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，终止合同书生效前，本合同仍有效。提出终止本合同的一方须按合同约定的履约保证金金额支付违约金。

第五十八条　如发生因政府部门征用、改变场地用途、禁止进入等原因而造成该物业撤销、搬迁、基建维修或经营方式调整等情形，甲方应及时通知乙方，乙方须无条件接受。若造成乙方无法继续使用该物业的，则该期间甲方不向乙方收取租金。若造成双方无法继续履行合同的，本合同自动终止，双方互不承担违约及赔偿责任。

第十一章争议解决

第五十九条　本合同履行过程中，双方如发生争议，应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向物业所在地人民法院提起诉讼。

第十二章其他

第六十条　本合同未尽事宜由双方根据国家有关法律、法规的规定，共同协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第六十一条　本合同自双方签字、盖章之日起生效。

第六十二条　本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等效力。

（本合同正文到此结束）

（本页无正文）

甲方（盖章）：南京地铁资源开发有限责任公司 乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

经办人（签章）：

时间：

单位地址：南京市雨花台区锦绣街1号

电话：025-88055550

邮编：210012

开户银行：南京银行广州路支行

银行帐号：01710120030000255

税务登记号：91320100057978149P

法定代表人或授权代理人（签章）：

经办人（签章）：

时间：

单位地址：

电话：

邮编：

开户银行：

银行帐号：

税务登记号：

廉洁协议

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

为加强甲乙双方项目合作期间的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，特订立本协议如下：

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、商业经营、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件，自觉按合同内容办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反双方企业的管理规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和履行项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方推荐相关单位或为配偶、子女、亲属参与同项目有关的各项经营活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方、相关单位或个人组织装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，向乙方单位反应相关情况；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议作为项目实施合同的附件，与项目实施合同具有同等法律效力。

第六条 本协议的有效期为双方合同执行之日起至该项目合同履行结束止。

地铁方欢迎您提出建议意见，进行投诉举报，我们将为您保密。

来信请寄：南京市雨花台区锦绣街1号616室

邮政编码：210012

来访请到：南京市雨花台区锦绣街1号616室

监督电话：025-88055613